

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1997/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นายชูตระกูล หรือใจ รัตนกุล กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66

จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีไว้ในครอบครองซึ่งเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์จำนวน 9.247 กิโลกรัม อันมีน้ำหนักเกินกว่าที่สืบกรรมถือว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสอง และจำเลยทั้งสองมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งเฮโรอีนมีปริมาณเกินกว่าหนึ่งร้อยกรัม จึงมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 66 วรรคสอง

จำเลยที่ 1 ตกลงขายเฮโรอีนของกลางให้แก่ ส. เจ้าหน้าที่ผู้ล่อซื้อ ได้ตรวจเงินที่ซื้อเฮโรอีนจาก ส. แล้วพา ส. ไปเอาเฮโรอีนโดยเปิดท้ายรถให้ ส. ตรวจเฮโรอีนของกลางที่ขาย ส. ตรวจดูแล้วถอยออกไปส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมจำเลยที่ 1 ดังนี้ มีการตกลงซื้อขายเฮโรอีนของกลางแล้ว จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีน โดยที่เฮโรอีนที่จำเลยที่ 1 มีไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเป็นจำนวนเดียวกัน การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดกรรมเดียวกันต้องลงโทษตามกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด แต่ความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งเฮโรอีนและฐานจำหน่ายเฮโรอีนอันมีปริมาณเกินกว่าหนึ่งร้อยกรัมต้องระวางโทษเท่ากัน จำเลยที่ 1 จึงควรรับโทษฐานจำหน่ายเฮโรอีน ที่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานมีเฮโรอีน

ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายอีกฐานหนึ่งนั้นยังไม่ถูกต้องและศาลฎีกาเห็นว่า เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย สมควรแก้ไขให้ถูกต้องโดยแก้ไข ถึงจำเลยที่ 2 ซึ่งมีได้ฎีกาด้วย

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์อันเป็นยาเสพติดให้ โทษประเภท ๑ หนัก ๙.๒๔๗ กิโลกรัมไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย และได้ร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์จำนวนดังกล่าวให้แก่นายสุรัชย์ จันทรวงศ์สรณ์ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมด้วยเฮโรอีนจำนวนดังกล่าว และรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๘ ค - ๕๓๐๖ กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เป็น ยานพาหนะบรรทุกเฮโรอีนเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕, ๖๖, ๑๐๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ และริบของกลางทั้งหมด

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราช บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคสอง ฐานร่วมกันมีเฮโรอีนเพื่อ จำหน่าย ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองไว้ตลอดชีวิต ริบเฮโรอีนของกลาง ส่วน รถยนต์มาสดำ ๖๒๖ หมายเลขทะเบียน ๘ค - ๕๓๐๖ นั้นปรากฏว่าเจ้าของมิได้รู้เห็น เป็นใจในการกระทำความผิดให้คืนเจ้าของ ข้อหาอื่นให้ยกเสีย

โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองควรมีความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีนของกลางอีก  
กระทรงหนึ่ง และควรสั่งริบรยนต์คั่นหมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๕๓๐๖  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยทั้งสองใช้ในการกระทำความผิดเสียด้วย

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันมีและตกลงขายเฮโรอีน  
ของกลางให้แก่นายสุรัชย์ซึ่งล่อซื้อ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดฐาน  
ร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖  
วรรคสอง แต่ไม่มีความผิดฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอีก  
กรรมหนึ่ง ทั้งนี้เพราะเฮโรอีนที่มีและจำหน่ายโดยการตกลงขายแก่นายสุรัชย์นั้นเป็น  
เฮโรอีนจำนวนเดียวกัน จำเลยได้ตกลงขายหมดแล้วและศาลชั้นต้นคั่นรยนต์ของ  
กลางแก่เจ้าของชอบแล้ว พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ มีไว้ในครอบครองซึ่งเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์  
จำนวน ๙.๒๔๗ กิโลกรัมของกลาง อันมีน้ำหนักเกินกว่ายี่สิบกรัม ถือได้ว่าจำเลยที่ ๑  
ที่ ๒ มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
มาตรา ๑๕ วรรคสอง และจำเลยทั้งสองมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งเฮโรอีนมีปริมาณเกินกว่า  
หนึ่งร้อยกรัม จึงมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง

ส่วนที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ ไม่มีความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีนของ  
กลางนั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ ๑ ได้ตกลงขายเฮโรอีนของกลางให้แก่นาย  
สุรัชย์เจ้าหน้าที่ผู้ล่อซื้อ ได้ตรวจเงินที่ซื้อเฮโรอีนจากนายสุรัชย์ที่บริเวณลานจอดรถที่  
โรงพยาบาลราชวิถี แล้วจำเลยที่ ๑ พานายสุรัชย์นำรถไปเอาเฮโรอีนในรถซึ่งจอดอยู่

ที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลรามาริบัติ ได้เปิดท้ายรถให้นายสุรัชย์ตรวจเฮโรอื่นของ  
กลางที่ขาย นายสุรัชย์ตรวจดูแล้วถอยออกไปส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม  
จำเลยที่ ๑ ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า มีการตกลงซื้อขายเฮโรอื่นของกลางแล้ว จำเลยที่ ๑  
จึงมีความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอื่น โดยที่เฮโรอื่นที่จำเลยที่ ๑ มีไว้เพื่อจำหน่ายและ  
จำหน่ายเป็นจำนวนเดียวกัน การกระทำของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นความผิดกรรมเดียวกัน  
ต้องลงโทษตามกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด แต่ความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่ง  
เฮโรอื่นและฐานจำหน่ายเฮโรอื่นอันมีปริมาณเกินกว่าหนึ่งร้อยกรัมต้องระวางโทษเท่า  
กัน จำเลยที่ ๑ จึงควรรับโทษฐานจำหน่ายเฮโรอื่น ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น แต่  
ที่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๑ มีความผิดฐานมีเฮโรอื่นไว้ในความครอบ  
ครองเพื่อจำหน่ายอีกฐานหนึ่งนั้นยังไม่ถูกต้อง และศาลฎีกาเห็นว่า เป็นปัญหาข้อ  
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง โดยแก้ไขถึงจำเลยที่ ๒  
ซึ่งมิได้ฎีกาด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อ  
จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.  
๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคสอง อีกบทหนึ่งด้วย แต่ให้ลงโทษฐานจำหน่ายยาเสพติดให้  
โทษประเภท ๑ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรค  
สอง นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

ศาลอาญา - นายสุวิทย์ ธีรพงษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรัส มุ่งศิลป์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ